

车贸易公司交付对应的发票原件和合格证原件。2021年4月25日，某汽车贸易公司在海沧法院组织的询问中陈述因合格证原件已过期、之前未持有合格证原件，现已无法开具上牌发票和交付合格证并提供相关厂家名称供法院查证。2021年6月9日，海沧法院告知双方，厂家函复经双方确认的骨架(实际交付的骨架为B品牌而非合同约定的A品牌)不可补办合格证，某汽车贸易公司再次确认骨架的合格证原件已丢失且已过期。海沧法院依法终结案件执行并于2021年7月8日将裁定书送达某物流公司。故某物流公司于2022年6月23日向本院起诉要求解除双方签订的《产品购销合同》、某汽车贸易公司返还货款17.4万元并赔偿利息损失(以17.4万元为基数，自2017年5月15日起按一年期贷款市场报价利率计算至款项还清之日止)。某汽车贸易公司认为某物流公司早在2021年4月25日、6月9日已知无法提供合格证，却至2022年6月23日方提起本案诉讼，其解除合同请求权已过除斥期间；某物流公司恶意隐瞒骨架品牌交付有误情况，导致某汽车贸易公司无法交付本就无法执行的、错误的合格证而出现合同无法履行的结果；货物不存在质量问题，某物流公司无权要求返回货款。

本案中，双方均再次确认实际交付的骨架是B品牌而非合同约定的A品牌。某汽车贸易公司曾请求对骨架剩余价值进行鉴定，但因未在规定时间缴费而被退鉴。某物流公司陈述骨架未取得合格证和上牌发票，无法上牌故从未使用过。

【案件焦点】

1. 某物流公司是否享有合同解除权；2. 某物流公司的合同解除权是否已过除斥期间。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：第一，某物流公司是否享有合同解除权。某物流公司依约支付货款，但某汽车贸易公司交付骨架品牌有误且未交付对应的合格证和发票原件，导致骨架无法上牌亦无法正常上路行驶。其行为已导致某物流公司采购案涉骨架的合同目的无法实现，构成根本违约。对

于某汽车贸易公司辩称其至本案才发现实际交付的骨架与约定不符，无法交付合格证和发票原件系某物流公司错误引导行为所致。本院认为，未交付对应的合格证和发票原件本就是某汽车贸易公司违约在先，根据海沧法院的询问笔录，某汽车贸易公司在前案执行时已知骨架交付有误亦陈述合格证系因过期无法补办而致履行不能，故本院不予采信某汽车贸易公司此等辩解意见，某物流公司依法享有法定解除权。

第二，关于某物流公司的合同解除权是否已过除斥期间。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十四条第二款的规定，法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。某物流公司于2021年7月8日收到海沧法院关于无法强制执行交付发票原件和合格证原件的裁定，故某物流公司合同解除一年的除斥期间应自2021年7月8日起算，其于2022年6月23日提起本案诉讼未超过法定除斥期间，案涉合同应自起诉状副本第一次送达某汽车贸易公司之日即2022年10月24日解除。因某物流公司已全额支付货款，不存在违约情形，案涉合同系因某汽车贸易公司违约而解除，故本院予以支持某物流公司主张某汽车贸易公司返还货款17.4万元并赔偿利息损失之诉求。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百七十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、确认某物流公司与被告某汽车贸易公司签订的《产品购销合同》自2022年10月24日解除；

二、某汽车贸易公司于本判决生效之日起十日内向某物流公司返还货款17.4万元并赔偿利息损失（以17.4万元为基数，自2017年5月15日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，从2019年8月20日起至款项还清之日止按一年期贷款市场报价利率计算）。

宣判后，某汽车贸易公司不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、违反从给付义务导致合同目的无法实现的认定

《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第二款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”实践中，民商事交易行为复杂多变，该规定是在尊重各方意思自治的前提下对诚信履行义务的要求及强调。在合同义务群中，给付义务是合同义务的核心，分为主给付义务和从给付义务。前者指合同关系所固有、必备的，并用以决定合同类型的基本义务。从给付义务简称从义务，不具有独立意义，对主给付义务的履行起辅助作用，它的目的不在于决定合同的类型，而在于使合同目的更好地实现。以本案为例，某汽车贸易公司按时交付骨架和某物流公司按时支付货款是买卖双方应负的主合同对价义务，决定了双方买卖交易行为性质，而某汽车贸易公司向某物流公司提供骨架发票及合格证原件是某汽车贸易公司应履行的从合同义务，该义务不具有独立性之价值，也不决定合同性质。但因本案交易对象——“车辆骨架”具有特殊性，若未提供对应的合格证和发票原件则无法上牌驾驶，即无法实现买受方某物流公司购买“车辆骨架”之目的，故本案中从给付义务的履行直接关系到合同目的之实现，由此，某汽车贸易公司未交付对应发票及合格证原件不是轻微的履行瑕疵，而是构成了《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定的“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”中导致合同目的无法实现的情形，属于合同解除的法定事由，故某物流公司享有合同解除权。

二、某物流公司合同解除请求权时间起算点的认定

合同解除权是当事人依据法律规定或合同约定享有的解除合同的权力，其

性质属于形成权，在一定期限内未行使权利的，在期限届满后，权利当然消灭。基于公平与效率的平衡及实践考量，我国民法典在各方对合同解除权的行使期限没有约定的情况下，设置了解除权行使的合理期限为一年。即解除权人应自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使解除权，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。同时也考虑到合同解除权行使“合理期限”的不确定性和开放性，继续保留和尊重司法自由裁量，规定了“或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭”。

本案中，某汽车贸易公司认为某物流公司在2021年4月25日、6月9日已知无法提供合格证，却至2022年6月23日方提起本案诉讼，其解除合同请求权已超过一年除斥期间。笔者认为，某物流公司虽在2021年4月25日、6月9日知悉某汽车贸易公司及厂家函复无法提供及无法补办合格证，但当时正处于某物流公司申请强制执行的过程，无论是某汽车贸易公司陈述还是厂家函复皆为案件的执行过程，且某物流公司将某汽车贸易公司诉至法院，二者信赖基础早已破裂，某物流公司对于无法交付合格证及发票原件的确信应自2021年7月8日收到前案执行裁定书之日起才形成，故某物流公司的合同解除权的时间起算点应为2021年7月8日，其提起本案诉讼未超过一年除斥期间。

此外，从合同解除权的权利属性来看，其虽为形成权，但其实质仍为法律赋予人实现其利益的力量，一年合理期限的限制是为了避免权利人怠于行使权利而出现对整体交易不利的后果，并非天然的权利限制。一方面，本案的某物流公司在案涉买卖合同关系中诚信履约，其享有合同解除权的前提是某汽车贸易公司违约致使合同目的无法实现。另一方面，某物流公司在知道合同目的无法实现前，为促进合同交易，通过起诉、申请强制执行等方式积极作为，并无任何怠于行使权利的行为。故在对某物流公司的解除权时间起算点上，也应采取有利于某物流公司的解释，保护其合法行使合同解除权，以更好地平衡合同解除权人的权利与交易的稳定性及确定性之间的利益冲突，维护守约方的合法权益。

在买卖合同缺乏明确约定的情况下，
不能以动物的天然孳息不符合期待而要求解除合同

——郭某诉郝某买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终12699号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):郭某

被告(反诉原告、被上诉人):郝某

【基本案情】

原、被告通过网络相识，被告经营犬只销售生意。2022年6月28日，被告在其朋友圈中发布售犬信息：“出带胎母犬1个月，母犬不到两岁(价高)。”2022年6月29日，原、被告达成买卖合意，原告以4万元的价格购买涉案带胎杜宾母犬并于当日交付。2022年6月29日，原告分三笔共计向被告转款3.5万元。双方未签订书面合同。

关于母犬生产情况，原告称2022年7月22日凌晨，家中生产一只，为活体，随即被母犬吃掉，早晨在动物医院产出两只，均为死胎，并提供与宠物医院医生的沟通记录予以佐证。被告称不确定母犬生产情况。

在2022年6月28日，购买杜宾犬前原告与被告的沟通中，被告：“大母狗带胎4万元，小狗我估计怎么也得弄十一二个，现在还不到1个月，就这么大

肚子。”被告：“你看看这窝最少十个。这肚子不小，估计还行。你就是10个狗，才5000元一个，是不，还不是我自己卖呢，再卖几个？你说合多少钱，大红狗我卖4万元还贵？”

庭审中，原告称2022年9月，涉案犬再次配狗4次，均未成功。

【案件焦点】

1. 能否因为孳息不符合期待而要求解除合同并要求赔偿；2. 动物天然孳息的价值何时确定、如何确定。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原告从被告处购买带胎母犬，双方事实上形成了买卖合同关系，原告支付合同款后被告将标的物交付，买卖合同的主要义务双方均已完成，合同的主要目的已经实现。原告要求解除双方之间的买卖合同没有法律依据，本院不予支持，因合同未解除，故对原告要求被告退还合同款的请求，本院亦不予支持。本案中买卖标的物为动物活体，双方并无对胎数及成活率有明确约定。活体交付之后，被告对其喂养等看护方式已经脱离了控制，无法直接干涉，将出售之后的风险转移给被告缺乏事实和法律依据。关于被告要求原告支付尾款的反诉请求，结合双方缔约过程及目的，原告购买及被告出售的系带胎母犬，双方基于母犬带胎这一事实达成买卖一致，相应地，合同价款也是基于此而协商一致。且被告作为专业的售犬人士在原告购买之前对胎数和价格多次进行预测，原告对母犬能够正常生育具有合理期待及确信。结合缔约过程及母犬的实际生产情况，被告亦存在瑕疵，原告继续支付尾款显失公平，故对被告的反诉请求，本院不予支持。

北京市通州区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、驳回原告(反诉被告)郭某的全部诉讼请求;

二、驳回被告(反诉原告)郝某的全部反诉请求。

郭某不服一审判决,提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为:同意一审法院裁判意见,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

一、能否因为孳息不符合期待而要求解除合同并要求赔偿

期待利益是指合同双方在适当履行后可以实现和取得的财产利益。^①期待利益具有可预见性、将来性、客观性与可实现性,符合期待利益意味着只要当事人双方正常实际履行合同义务,那么相应的合同利益也就能够得以先实现。本案中,原、被告就购买、出售带胎的母犬达成一致的意思表示,原告对母犬能够正常生育具有合理期待,被告实际交付的母犬也符合正常生育的条件,合同已经履行完毕。虽然被告作为专业售犬人士在原告购买之前对胎数、价格进行多次预测,但这种预测实际为被告的营销手段,而并非对生产胎数的确定性承诺,更非将其作为合同义务的内容,因此原告对生产胎数并不存在期待利益,无法因此要求解除合同。况且,活体交付之后,被告对母犬的喂养等看护方式已经脱离了控制,无法直接干涉,母犬出售后的风险实际已经转移给原告,相应的风险应当由原告自行承担。

二、动物天然孳息的价值如何确定

孳息的产生时间。从孳息的性质来说,其是由原物产生但独立于原物而存在的一类财产,是独立的权利客体。所以,孳息的产生应当理解为:孳息独立于原物、成为独立的财产时,孳息才产生。以经典的“牛黄”案为例。1986

①王利明：《合同法新问题研究》(修订版),中国社会科学出版社2011年版，第341~

年,农民张某要把自有的黄牛两头出卖。他与肉联厂口头商定:由肉联厂将牛宰杀后,按净得的牛肉每斤2元2角的价格进行结算,除牛头、牛皮、牛下水归肉联厂外,再由张某给付宰杀费7元。在宰杀过程中,肉联厂屠宰工人在一头牛的下水中发现牛黄70克。肉联厂将这些牛黄出售,每克30元,共得款2100元。张某得知此事后,认为牛黄应归他所有,向肉联厂索取卖牛黄的2100元价款,被肉联厂拒绝。双方发生纠纷。张某向人民法院起诉,要求确认牛黄为他所有,肉联厂应当返还卖牛黄款2100元。^①在“牛黄”案中,牛主人张某认为牛黄应当归其所有,因为牛黄在签订买卖合同之前就已经存在,其买卖黄牛的合同中并不包含将牛黄让渡给肉联厂的意思表示。不可否认,牛黄在牛转让之前就存在于牛的体内,牛黄作为孳息是否应当认为产生于交付前呢?其实,牛黄作为天然孳息,其从原物中脱离、成为独立财产时,才应当被认为孳息产生,否则应当被认为属于牛的一部分,因此,该案中牛黄在交付后才从牛的体内剥离出来,孳息产生的时间应为牛交付后,孳息应当归买受人即肉联厂所有。

因孳息依附于原物存在,有的时候甚至不为人知,孳息的价值在订立买卖合同时往往难以确定。当孳息产生后,其作为独立财产的价值才可以被客观衡量。在本案买卖合同中,原告购买、被告出售的系带胎的母犬,双方基于母犬带胎这一事实达成一致,其合同价款、合同主要权利义务也主要依据该事实予以确定,幼犬胚胎在买卖合同成立时系母犬的一部分,属于母犬的增值利益。因此,本案中孳息的产生时间应当为母犬生育后。实际上,本案中并不存在活体幼犬,孳息并未产生。

孳息价值的确定。虽本案中并不涉及动物孳息的价值认定,但动物孳息的价值问题也越来越受到关注。动物的价值受到品种、年龄、市场喜爱度、所在地区的发达程度等多种因素的影响,价格上下浮动较大,而带胎动物和动物孳息的价值认定更是标准模糊。在市场交易的过程中,买卖双方一般不会签订书

^①王利明主编:《中国民法案例与学理研究(物权篇)》,法律出版社2004年版,第218页。

面的合同，对动物孳息的数量及相应的违约责任更是缺乏约定，再加上出卖方为专业售卖人士，买受方往往欠缺相应的专业知识，因此买受方在动物买卖过程中承担了极大的风险。

编写人：北京市通州区人民法院 鞠丽雅

五、买卖合同的违约责任

34

非违约方构成替代交易的情况下， 确认相应损失数额的判断规则

— 某电力科技公司诉某能源技术公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市海淀区人民法院(2023)京0108民初44017号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：某电力科技公司

被告：某能源技术公司

【基本案情】

2022年10月8日，某电力科技公司与某能源技术公司就山西某项目签订《产品购销合同》，约定某电力科技公司向某能源技术公司采购某型号某品牌的综保装置一台，金额为8.8万元，包括装置单价8万元以及一人次现场服务（不大于2人/天）的现场服务费8000元。2022年10月13日，某电力科技公司依约向某能源技术公司支付了合同总额30%的预付款2.64万元。

2023年3月,某能源技术公司告知某电力科技公司,就案涉综保装置接到某品牌公司通知,因为,某科技公司在此之前已经报备该项目,因此,某能源技术公司无法履行供货义务。经询,某能源技术公司确认该报备义务是需要某能源技术公司进行的,案涉综保装置被报备后,某能源技术公司不能继续履行合同义务。

2023年3月,某电力科技公司与某科技公司签订《改造项目销售合同》,约定合同金额为18万元,包括案涉综保装置一台,以及改造辅材等其余9项技术服务范围,未明确约定案涉装置及各项技术服务的单价。某电力科技公司已向某科技公司付清18万元价款。

诉讼中,双方一致确认《产品购销合同》已于2023年3月1日解除,案涉两份合同约定的除设备外的服务内容存在较大差异。

某电力科技公司另提出如下诉讼请求:(1)解除《产品购销合同》;(2)某能源技术公司向某电力科技公司返还合同预付款2.64万元及资金占用损失(以2.64万元为基数,按照贷款市场报价利率自2022年10月13日起计算至实际支付之日止);(3)某能源技术公司向某电力科技公司赔偿违约金及合同损失6.2万元。某能源技术公司同意解除《产品购销合同》并返还预付款及资金占用损失,但认为《产品购销合同》并无约定违约金,《改造项目销售合同》与《产品购销合同》的服务范围不一致,合同性质不一致,不存在可比性,目前装置市场价在6万元至9.66万元,故某电力科技公司的损失最大为1.66万元。

【案件焦点】

某电力科技公司实施替代交易所产生的损失数额如何确定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为:某能源技术公司违约后,某电力科技公司与某科技公司签订的《改造项目销售合同》与《产品购销合同》相比,在合同约定的买卖内容上有较大差异,前者规定的范围不仅包括主设备供货,还包括9项技术服务范围,已远超后者供应设备及现场设备调试的合同内容,双

方亦均确认两份合同约定的除设备外的服务内容存在较大差异，故不能简单以两份合同的总价款直接相比来确定损失数额，而应在两份合同提供的相同货物和服务范围内予以确定，故某电力科技公司分别履行两份合同购买该装置所需支付的相应价款差额属于因某能源技术公司违约所产生的损失。某能源技术公司提交了某品牌官网截图证明案涉装置当前原厂标准单价为96662元，并认可损失应为同型号装置目前市场的最高价格即96662元与8万元的差额即16662元，法院对此不持异议。

一方违约后，另一方也具有采取适当措施防止损失扩大的减损义务。同时，法律也规定了可预见性规则作为对违约损害赔偿中完全赔偿原则的例外和限制。本案中，《改造项目销售合同》的服务范围远超《产品购销合同》的服务范围，因此就该部分合同价款的差额导致的某电力科技公司支出费用的大幅上升，实难为某能源技术公司在《产品购销合同》签订时所能预见，且某电力科技公司无法区分、亦未提供证据证明《产品购销合同》中约定的服务内容在《改造项目销售合同》中所对应的金额，但综合考虑本案案情，某电力科技公司与某科技公司签订《改造项目销售合同》的原因确系某能源技术公司的违约行为所致，两份合同亦均有相关服务内容的约定，结合前述确定的案涉装置价款差额，法院酌情确定某电力科技公司因某能源技术公司违约而与某科技公司签订《改造项目销售合同》所产生的损失数额为2万元。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十四条、第五百九十一条第一款，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、确认某电力科技公司与某能源技术公司于2022年10月8日签订的《产品购销合同》于2023年3月1日解除；

二、某能源技术公司于本判决生效之日起十日内向某电力科技公司返还合同款26400元并支付资金占用损失（以未付合同款为基数，自2023年3月1日

起至实际付清之日止，按照年利率3.65%的标准计算)；

三、某能源技术公司于本判决生效之日起十日内向某电力科技公司赔偿损失2万元；

四、驳回某电力科技公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案是涉及替代交易的典型案例。替代交易，是指在特定条件下，当合同的一方当事人违约时，另一方当事人通过另一交易取代原合同的交易。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十条第二款明确了非违约方可按照替代交易价格与合同价格的差额确定合同履行后可以获得的利益，该可得利益即为非违约方实施替代交易产生的损失数额，就该数额如何计算，司法解释未作出进一步规定。本案中，初步形成了在认定非违约方构成替代交易的情况下，合理确认相应损失数额应遵循的三条基本规则。

第一，以替代交易合同完全履行为一般前提。若替代交易合同仅完成订立或仅部分履行，考虑到合同后期履行情况存在不确定性，在此情况下若直接以合同总金额为基准，可能损害违约方合法权益。因此，把已经履行完毕的替代交易合同作为判断损失数额的基础和一般前提，可以将非违约方的可得利益数额在客观上固定下来，一方面，有利于减少双方认知上的差异；另一方面，也可以有效避免非违约方为谋求更大的合同差价，与第三人串通损害违约方的情况发生。当然，这也并不意味着在替代交易合同未完全履行完毕的情况下对非违约方提出的赔偿数额一概不予支持，此时可通过适当加重非违约方的举证责任、追加第三人等方式加大对替代交易真实性和实际履行情况等事实的审查力度，以替代交易实际履行情况为基准，综合考虑案件基本情况、替代交易合同约定和履行进度进行认定。

第二，以替代交易货物的同一性为原则。替代交易的合同内容原则上应当与原合同一致，如两份合同在合同的标的、质量、数量等内容上相同或相近，

即“无差异原则”。但现实中的替代交易往往会在诸如履行期限、交付方式、货物品质、合同内容等方面发生变化，考虑到现实交易的复杂性，在计算损失数额时，应考虑替代交易货物的同一性，一方面，就替代交易的货物本身而言，应与原合同货物在种类、规格、等级、质量等方面具有大致的同一性，即便无法达到基本一致，最起码也应具备用途上的“可替代性”；另一方面，就替代交易的合同标的而言，应在两份合同提供的相同标的范围、数量内进行比较，超出原合同标的范围合同内容，因不具有“替代性”和“可预见性”，应予以剔除。

第三，以货物的市场价格为计算基准，兼顾产生的额外费用。对于替代交易的价格未明显偏离替代交易发生时当地的市场价格，或不进行替代交易的损失要大于此替代交易价格与市场价格差额的情形下，应严格按照司法解释的相关规定，直接以差额部分确定损失数额；反之，若违约方能举证证明价格显著偏离市场价格，应以相应的市场价格作为计算依据。替代交易若产生了额外费用，该费用属于非违约方不违约就不会产生的支出，则应当计入赔付数额当中。在确实无法准确计算时，法院也可采取酌定的方式，从双方当事人过错和利益平衡的角度出发，公平确定赔偿损失数额。

编写人：北京市海淀区人民法院 李海龙 王林

未按约定付款的违约行为，是否适用定金罚则没收定金

—— 某发展公司诉某投资公司等买卖合同案